

0004846-26.2017.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desacato

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... dizendo que ele estava praticando o tráfico de drogas), certo é que não veio ao processo qualquer elemento confirmatório dessa versão.

Assim, não tendo sido a palavra dos policiais contrariada por outros elementos além da palavra do réu, prevalecerá o dito pelos milicianos como o retrato da realidade ocorrida naquela data, mormente porque, quando ouvido em juízo, o réu admitiu ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004846-26.2017.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004846-26.2017.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 318/2017 - Central de Polícia

Judiciária de Assis, 33/2017 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

MARCO PAULINO foi denunciado como incurso no artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 25 de maio de 2017, por volta de 18:00h, na Praça Arlindo Luz, Centro, nesta Cidade e Comarca de Assis, desacatou os policiais militares Fernando Ribeiro Zezza e João Paulo Portes, no exercício de suas funções, chamando-os de "policiais de merda e cuzões", pois não teria concordado com a abordagem realizada pelos milicianos.

A denúncia foi recebida em 20/11/2017 (fls. 100/101), o réu foi citado por edital (fl. 167), não apresentou defesa e não constituiu defensor, razão pela qual, em 17/04/2019, o feito e o prazo prescricional foram suspensos por 4 anos (fls. 188/189).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente em 28/06/2021 (fl. 248) e apresentou resposta à acusação (fl. 257).

Realizada a instrução, foram inquiridos os policiais e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

O tipo penal do crime de desacato encontra-se assim descrito no art. 331 do Código Penal: "Desacatar funcionário público no exercício da função pública ou em razão

dela".

A respeito do núcleo do tipo penal, esclarece Hungria que "a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatória ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para a configuração do tipo penal".

No caso em tela, restou demonstrado que o réu incidiu na conduta narrada na denúncia, a qual se mostra hábil à configuração do tipo penal em questão.

Com efeito, ouvido em juízo, o policial militar Fernando Ribeiro Zezza declarou que, na data dos fatos, estava em serviço com o policial Portes e foram acionados para atender a denúncia de que havia alguém vendendo e usando droga na praça.

Quando foram abordar o réu, ele se recusou a permitir a revista e foi para cima dos policiais, tendo-os chamado de "policiais de merda e cuzões". A denúncia não informava quem era a pessoa, mas a abordagem foi dirigida ao réu porque era a única pessoa na praça.

Sua versão, na essência, foi confirmada pelo depoimento do também policial militar João Paulo Porte.

Conquanto MARCO PAULINO tenha negado haver proferido xingamentos contra os policiais e afirmado que, naquela oportunidade, encontrava-se na praça e foi agredido pelos policiais militares (que chegaram ao local dizendo que ele estava praticando o tráfico de drogas), certo é que não veio ao processo qualquer elemento confirmatório dessa versão.

Assim, não tendo sido a palavra dos policiais contrariada por outros elementos além da palavra do réu, prevalecerá o dito pelos milicianos como o retrato da realidade ocorrida naquela data, mormente porque, quando ouvido em juízo, o réu admitiu ter proferido as palavras insultuosas contra os milicianos, as quais configuram o tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 331, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código penal, verifica-se que o sentenciado possui mau antecedentes [processo 0006113-91.2006.8.26.0120 (furto qualificado) - fl. 317]. Por tal razão, intensifico a pena-base em 1/5, fixando-a em 7 meses e 6 dias de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 7 meses e 6 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 7 meses e 6 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCO PAULINO ao cumprimento de 7 meses e 6 dias de detenção, por infração ao artigo 331 do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal, tendo em vista que a única circunstância judicial desfavorável, no caso em tela, não é capaz de atrair o regime mais gravoso.

Substituição por pena restritiva de direitos: presentes os requisitos legais, tendo em vista a quantidade da pena, a primariedade e a predominância de circunstâncias judiciais favoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser fixada em sede de execução.

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório eleitoral para fins de suspensão

dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, III).

Dispenso o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA